

1501026-83.2019.8.26.0101

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Gustavo de Campos Machado

Comarca: Caçapava

Foro: Foro de Caçapava

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/12/2022

... sensação de insegurança, provocada por furtos diuturnos e corriqueiros, de modo que eventual acolhimento indiscriminado da tese serviria de estímulo à prática de novas infrações penais.

Afastada a preliminar, no mérito, a presente ação penal merece ser julgada procedente, com o reconhecimento do furto privilegiado.

A materialidade delitiva encontra-se provada pelo Boletim de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Caçapava

Foro de Caçapava

Vara Criminal

Rua Marquês do Herval, 269, Caçapava-SP - cep 12281-510

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501026-83.2019.8.26.0101 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501026-83.2019.8.26.0101

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência -

2237210/2019 - DEL.POL.JAMBEIRO, 4607162 - DEL.POL.JAMBEIRO, 159/19/317 -

DEL.POL.JAMBEIRO, 2237210 - DEL.POL.JAMBEIRO, 159/19/317 - DEL.POL.JAMBEIRO,

2237210 - DEL.POL.JAMBEIRO, 159/19/317 - DEL.POL.JAMBEIRO, 2237210 -

DEL.POL.JAMBEIRO, 159/19/317 - DEL.POL.JAMBEIRO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VICTOR HUGO FILETO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gustavo de Campos Machado

VISTOS,

VICTOR HUGO FILETO, qualificado a fls. 06, foi processado como incurso no artigo 155, caput, do Código Penal, porque, no dia 09 de julho de 2019, no período da tarde, na Rua Capitão Jesuíno, Centro, na cidade de Jambéiro, nesta Comarca de Caçapava, subtraiu, para si, coisa alheia móvel, consistente num aparelho de telefone celular, marca Motorola, conforme auto de entrega de fls. 05, pertencente a Marco Aurélio Moura Cassiano.

A denúncia foi recebida em 29 de novembro de 2019 (fls. 23).

Citado pessoalmente (fls. 117), o acusado ofereceu resposta escrita por intermédio de defensor nomeado a fls. 122 (fls. 119).

Saneado o feito a fls. 138/148, designou-se audiência de instrução debates e julgamento, oportunidade em que foi inquirida a vítima (fls. 173/174).

Diante da alteração de endereço do acusado, sem a necessária informação ao juízo, foi decretada sua revelia e declarada encerrada a instrução (fls. 196).

Vieram os memoriais de fls. 199/202 (Ministério Público) e fls. 203/204 (Defesa).

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Preliminarmente, não há que se falar em absolvição com fundamento na ausência de prejuízo à vítima e baixo valor da coisa subtraída, pois este fato não afasta a tipicidade e antijuridicidade da conduta atribuída ao réu, uma vez que “no delito de furto, o dano patrimonial é tema de exaurimento do crime, pois, o que releva é a subtração e, nesse gesto, despida a vítima da posse de seus valores, está ultimado o delito.” (RJDTCRIM 21/165).

Tampouco há que se reconhecer, no caso em apreço, o princípio da insignificância, pois, além de a ação perpetrada pelo acusado ser penalmente relevante, não se pode olvidar que o réu ostenta várias condenações criminais por fatos posteriores (fls. 167/171), configurando a habitualidade criminosa, que afasta a bagatela (RHC 117807. Rel. Min. ROSA WEBER. J. 25/06/2013).

Além do mais, afasta-se a figura da insignificância, ante o desvalor da ação praticada pelo réu, causadora de intranquilidade para a população honesta e trabalhadora desta pequena cidade de Caçapava, que não suporta mais viver com tamanha sensação de insegurança, provocada por furtos diuturnos e corriqueiros, de modo que eventual acolhimento indiscriminado da tese serviria de estímulo à prática de novas infrações penais.

Afastada a preliminar, no mérito, a presente ação penal merece ser julgada procedente, com o reconhecimento do furto privilegiado.

A materialidade delitiva encontra-se provada pelo Boletim de Ocorrência (fls. 03/04), Auto de Entrega (fls. 05) e por toda a prova produzida em ambas as fases da persecução criminal.

A autoria recai de forma incontestável sobre a pessoa do réu.

Em interrogatório extrajudicial, VITOR HUGO FILETO admitiu que “viu o aparelho de telefonia celular caído no chão, e por necessidade pegou o objeto para si, ao invés de procurar o dono. Diz estar arrependido, e que após o cometimento do delito foi abordado pela polícia, e por medo de ser descoberto jogou o aparelho no mato” (fls. 06).

Sob o crivo do contraditório, o réu não foi interrogado, porquanto mudou-se do endereço por ele informado no alvará de soltura sem atualizar o juízo (fls. 190/191), sendo declarada sua revelia, nos termos do artigo 367 do Código de Processo Penal (fls. 196).

Pis bem!

Apesar do acusado ter insinuado que encontrou o celular caído no chão e que dele se apropriou meramente por necessidade, sua versão foi desmentida pela vítima, segundo quem o aparelho foi subtraído do interior de seu automóvel.

Com efeito, em juízo, a vítima MARCO AURÉLIO MOURA CASSIANO disse que, na data dos fatos, foi no mercado em Jambeiro e deixou o carro estacionado com o vidro aberto e a chave no contato no outro lado da rua. Saiu do mercado e, ao retornar no veículo, viu que seu celular não estava mais no carro. Indagou as pessoas presentes, mas ninguém havia visto nada. Porém, pela câmera do supermercado, viu um rapaz se aproximando do veículo, mas não deu para ver pelas imagens se ele efetivamente entrou no automóvel devido ao ângulo das imagens e, na sequência, ele volta. Esse mesmo rapaz voltou ao supermercado e, aos ser indagado do aparelho, ele negou o furto. Passados dois dias, o investigador procurou o declarante dizendo que o celular estava com ele e que deveria fazer um Boletim de Ocorrência. Recuperou o aparelho todo estragado. O policial não contou em que circunstâncias, local ou em poder de quem seu celular foi encontrado. Seu celular não era novo e custava em torno de uns R\$300,00. Tem certeza que deixou o celular no carro antes de ingressar

no supermercado, pois ele ficou carregando no veículo (fls. 173/174).

É imperioso destacar que, em casos como o presente, a palavra do ofendido é de suma importância à elucidação do fato, pois seu único objetivo é esclarecer o fato e apontar o verdadeiro responsável pela ação delitiva, em nada lhe aproveitando uma falsa e leviana incriminação de pessoa inocente, tal como no caso concreto.

Mas não é só.

Ao que consta, o acusado foi identificado pelas câmeras de segurança do mercadinho e em seu poder recuperado o celular pelos policiais.

Registre-se, ainda, que o encontro do celular subtraído em poder do suspeito de furto configura presunção relativa quanto à autoria do crime, só passível de ser elidida mediante prova consistente da sua inocência, ônus do qual o acusado não se desincumbiu, verbis:.

"(...) Em sede de crimes contra o patrimônio a apreensão do bem objeto do crime em mãos do réu, ou terceiro que afirma dele o haver recebido, é indício de autoria e inverte o ônus da prova, impondo à Defesa demonstrar posse de boa-fé". (Trecho do acórdão proferido nos autos da Apelação nº 0017664-70.2012.8.26.0019, 8ª Câmara Criminal, Relator o i. Desembargador LAURO MENS DE MELLO, j. em 12.11.2015)

"Some-se que a jurisprudência tem reiteradamente decidido que em tema de delito patrimonial a apreensão da coisa subtraída em poder do réu gera a presunção de sua responsabilidade e, invertendo o ônus da prova, impõe-lhe justificativa inequívoca. A justificativa dúbia e inverossímil transmuda a presunção em certeza e autoriza, por isso mesmo, o desate condenatório". (trecho do acórdão proferido nos autos da Apelação Criminal nº 0000128-28.2010.8.26.0274, Relator Des. SOUZA NERY, julgado 15-12-2011). (No mesmo sentido: Apelações Criminais números 0001664-

03.2010.8.26.0336 e 0057480-05.2008.8.26.0050, Rel. Desembargador SOUZA NERY).

Portanto, estando comprovado que o réu se aproximou do veículo da vítima, que estava estacionado na via mencionada e, aproveitando-se que as portas estavam destrancadas, subtraiu de seu interior um celular, é de rigor sua condenação nos estritos termos da denúncia.

Assinalo, outrossim, que, à vista da teoria da amotio ou apreheisio, o crime ocorreu de forma consumada, porquanto o furto "se consuma com a retirada do bem da esfera de disponibilidade da vítima, isto é, do domínio de seu proprietário, não se exigindo que tenha a posse tranquila da res" (Código Penal Comentado, Fernando Capez, Saraiva, 4ª Edição, p. 352)" (RJDTACRIM 22/363).

Fixada a responsabilidade criminal do acusado, passo a dosar a pena, com fundamento no artigo 5º, XLVI, da CF e na forma do artigo 68 do Código Penal.

Na primeira etapa, observo que as circunstâncias judiciais são favoráveis ao réu (fls. 167/171), já que suas condenações criminais são de fatos posteriores ao delito que ora se apura, razão pela qual fixo a pena base em seu patamar mínimo, a saber, 01 ano de reclusão, além de 10 dias-multa.

Na segunda fase, ausentes agravantes, mas presente a atenuante da confissão, a qual não tem o condão de reduzir a pena aquém do mínimo legal, por expressa vedação sumular (Súmula 231 do STJ).

Na derradeira etapa, não há causas de aumento. Cabível o reconhecimento do furto privilegiado (art. 155, §2º, do Código Penal), pois o acusado era primário ao tempo do fato e a coisa subtraída era de baixo valor. Desse modo, diminuo a pena acima em 2/3, o que perfaz o total definitivo de 4 meses de reclusão, além de 03 dias-multa, ora fixados no mínimo legal.

Em virtude da pena aplicada, estabeleço o regime inicial aberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade (CP, art. 33, § 3º).

Cabível para fins de prevenção e punição do ilícito a substituição da pena corporal por restritiva de direitos, ora fixada em prestação de serviços à comunidade pelo prazo da pena corporal.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para declarar o réu VICTOR HUGO FILETO, qualificado nos autos, como incurso no artigo 155, "caput", §2º do Código Penal, condenando-a ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 4 meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 03 dias-multa, ora fixados no mínimo legal, com correção, na forma da lei.

Substituo a pena corporal por restritiva de direitos por prestação de serviços à comunidade, em entidade a ser fixada pelo juízo das execuções, pelo prazo da pena corporal.

Faculto ao acusado o direito de recorrer em liberdade.

Custas pelo réu, na forma da Lei Estadual n.º 11.608, de 29 de dezembro de 2003, alínea "a", do §9º, do art. 4º (100 UFESPs), observado o artigo 98, §3º, do CPC, em caso de defesa pela Defensoria ou pelo Convênio.

Após o trânsito em julgado, nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD); oficie-se ao TRE para aplicação do art. 15, inc. III, da Constituição Federal; expeça-se guia de execução definitiva, remetendo-a ao Juízo competente; expeça-se certidão de honorários em favor do patrono nomeado nos autos.

P.R.I.C.

Caçapava, 05 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA